

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Union — Discipline — Travail

Me COULIBALY Adama

Notaire — Membre de la Chambre des Notaires de Côte d'Ivoire

Étude Notariale — Plateau, Immeuble Botreau-Roussel, 3ème étage

01 BP 7834 Abidjan 01 — Tél. : +225 27 20 31 44 00

Agrément N° NOT-CI-1998-0234

ACTE AUTHENTIQUE DE CONSTITUTION
D'HYPOTHÈQUE

Répertoire N° : 2026/NOT-CA/08/4892

Date : 01 Septembre 2026

COMPARUTIONS

L'an deux mil vingt-six, et le premier jour du mois de septembre,

Par-devant **Maître COULIBALY Adama**, Notaire à Abidjan, République de Côte d'Ivoire, soussigné, ont comparu :

D'UNE PART — LE CONSTITUANT :

Monsieur KONÉ Abdoulaye, né le 14 Mars 1975 à Bouaké (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, Promoteur immobilier, demeurant à la Résidence Les Palmiers, Appartement B12, Cocody Riviera 2, Abidjan, titulaire de la Carte Nationale d'Identité N° CI-0218-006374-12, délivrée à Abidjan le 20 Février 2018.

Ci-après désigné « le Constituant »

D'AUTRE PART — LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE :

La **BANQUE ICO**, société anonyme au capital de 20 000 000 000 FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, Boulevard de la République, BP 1300 Abidjan 01, immatriculée au RCCM d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1966-B-00012, représentée à l'acte par :

Monsieur **DIALLO Mamadou**, Directeur des Engagements, agissant en vertu d'une délégation de pouvoir en date du 15 Janvier 2026,

Ci-après désigné « le Créancier »

Lesquels ont requis le Notaire soussigné de recevoir en la forme authentique l'acte de constitution d'hypothèque dont les termes sont les suivants :

ARTICLE 1 — CAUSE ET OBJET

Le présent acte est établi pour garantir le remboursement du prêt immobilier consenti par la BANQUE ICO à Monsieur KONÉ Abdoulaye aux termes d'une convention de prêt N° **PRE-2026-021** en date du 01 Septembre 2026, dont les caractéristiques sont les suivantes :

Caractéristique	Détail
Montant du prêt	250 000 000 FCFA (Deux cent cinquante millions de francs CFA)
Durée	120 mois (dix ans)
Taux d'intérêt annuel	8,5 % fixe
Mensualité	3 100 000 FCFA environ
Date de première échéance	01 Octobre 2026
Date de dernière échéance	01 Septembre 2036
Objet du prêt	Construction d'un immeuble locatif à Cocody

ARTICLE 2 — DÉSIGNATION DU BIEN HYPOTHÉQUÉ

Le Constituant constitue au profit du Créancier une hypothèque de **PREMIER RANG** sur le bien immobilier lui appartenant, désigné comme suit :

Terrain nu à usage résidentiel et commercial

- **Titre Foncier** : TF/AB/44521
- **Localisation** : Lot 147, Ilôt 23, Quartier Cocody Riviera 3, Commune de Cocody, Abidjan
- **Superficie** : 2 000 m² (deux mille mètres carrés)
- **Limites** : Nord : TF/AB/44498 — Sud : voie publique — Est : TF/AB/44522 — Ouest : TF/AB/44496
- **Valeur d'expertise** : 320 000 000 FCFA (rapport EXP-2026-0744 du 15/07/2026)

ARTICLE 3 — MONTANT DE L'INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE

MONTANT DE L'INSCRIPTION : 300 000 000 FCFA

(Trois cents millions de francs CFA)

Ce montant englobe :

- Le capital emprunté : 250 000 000 FCFA
- Les intérêts échus et à échoir estimés : 35 000 000 FCFA
- Les frais et accessoires éventuels : 15 000 000 FCFA

ARTICLE 4 — NATURE ET RANG DE L'HYPOTHÈQUE

La présente hypothèque est une **hypothèque conventionnelle de premier rang**, au sens des articles 190 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés, révisé le 15 Décembre 2010.

Aucune autre hypothèque, privilège, nantissement ou sûreté grevant le bien n'est mentionné au Titre Foncier TF/AB/44521 à la date des présentes, ce que le Constituant déclare et garantit expressément.

ARTICLE 5 — OBLIGATIONS DU CONSTITUANT

Le Constituant s'engage expressément à :

5.1 Ne pas aliéner, céder, louer ou grever d'une nouvelle sûreté le bien hypothéqué sans l'accord préalable et écrit du Créancier.

5.2 Maintenir le bien en bon état d'entretien et de conservation, et informer immédiatement le Créancier de tout sinistre ou dégradation.

5.3 Souscrire et maintenir pendant toute la durée du prêt une assurance multirisque couvrant le bien hypothéqué pour sa valeur de remplacement, avec bénéfice assigné au Créancier.

5.4 Procéder à la réévaluation du bien par un expert agréé tous les deux (2) ans à compter de la date des présentes, conformément aux dispositions de la **Circulaire BCEAO n°04-2017**.

5.5 Autoriser le Créancier à faire procéder à toute évaluation ou expertise du bien qu'il jugerait nécessaire.

ARTICLE 6 — RÉALISATION DE L'HYPOTHÈQUE

En cas de défaillance du Constituant dans le remboursement du prêt garanti, le Créancier pourra, après mise en demeure restée sans effet pendant trente (30) jours, procéder à la réalisation de la garantie hypothécaire par voie de :

- Vente amiable du bien aux conditions du marché ;
- Ou vente judiciaire par voie de saisie immobilière, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement.

ARTICLE 7 — MAINLEVÉE

La présente hypothèque sera radiée et mainlevée donnée par le Créancier dès le remboursement intégral du prêt en principal, intérêts et accessoires, sur présentation d'une quittance définitive de solde nul délivrée par la BANQUE ICO.

La mainlevée sera notifiée à la Conservation Foncière d'Abidjan pour radiation de l'inscription au Titre Foncier TF/AB/44521.

ARTICLE 8 — FRAIS ET TAXES

Les frais, honoraires notariaux, droits d'enregistrement et taxes afférents au présent acte sont mis à la charge exclusive du Constituant, conformément aux tarifs en vigueur.

Estimation des frais :

Nature	Montant
Honoraires notariaux (0,5 %)	1 500 000 FCFA
Droits d'enregistrement	750 000 FCFA
Conservation des hypothèques (0,1 %)	300 000 FCFA
Timbres et frais divers	150 000 FCFA
TOTAL FRAIS	2 700 000 FCFA

ARTICLE 9 — ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile en leurs adresses respectives indiquées en tête de l'acte.

SIGNATURES ET FORMALITÉS

DONT ACTE, fait et passé à Abidjan, en l'Étude du Notaire soussigné, le **01 Septembre 2026**.

Les comparants ont déclaré avoir pris connaissance du présent acte, l'avoir trouvé conforme à leurs intentions et l'ont signé après lecture faite par le Notaire.

LE CONSTITUANT :

M. KONÉ Abdoulaye

(Lu et approuvé — Signature)

LE CRÉANCIER :

BANQUE ICO — M. DIALLO Mamadou

(Lu et approuvé — Signature et cachet)

[TIMBRE NOTARIAL — Me COULIBALY Adama — Étude Notariale — Abidjan]

LE NOTAIRE :

Me COULIBALY Adama

Notaire — Abidjan — Agrément N° NOT-CI-1998-0234

(Signature, paraphe et cachet officiel)

FORMALITÉS D'ENREGISTREMENT ET DE PUBLICITÉ FONCIÈRE

Enregistré à la Direction Générale des Impôts d'Abidjan le **03 Septembre 2026**

Bordereau N° DGI-2026-ABJ-089321 — Droits perçus : 750 000 FCFA

Inscription au Titre Foncier TF/AB/44521, Conservation Foncière d'Abidjan

N° d'inscription hypothécaire : HYPO-2026-AB-00891

Date d'inscription : **01 Septembre 2026**

Date de péremption : **01 Septembre 2036**

Acte soumis aux formalités de publicité foncière conformément aux dispositions du Décret N°2013-224 du 22 Mars 2013 relatif à la purge des droits coutumiers sur les terres du domaine rural, et aux articles 165 et suivants du Code Civil ivoirien. Copie certifiée conforme délivrée à chaque partie. Répertoire Me COULIBALY Adama — N° 2026/NOT-CA/08/4892.